

SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN — Olfaktorik und Duftmarken-Darstellbarkeit

Mlle Hortense Périgord · Atelier des Senteurs · 14 Avenue Maximin Isnard · F-06130 Grasse

Betreff: Geruchsmarke EUIPO 019 122 776 — klôtzzkètté S.A.

Auftraggeberin:	Steinacker Lichtenberg & Partners IP Boutique, München
Auftrag:	02.10.2025
Abgabedatum:	15.11.2025
Gutachter-Nr.:	HP-2025-GM-0017

I. Gegenstand des Auftrags

Sachverständige Stellungnahme zur Möglichkeit der klaren, präzisen, in sich abgeschlossenen, leicht zugänglichen, verständlichen, dauerhaften und objektiven Darstellung des Duftakkords „Iris pallida — weiße Birne — feuchtes Wildleder“ im Sinne der Rechtsprechung des EuGH (C-273/00 — *Sieckmann*), sowie zur sachgerechten Charakterisierung mittels moderner chromatographischer und spektroskopischer Verfahren.

II. Untersuchungsmaterial

Bereitgestellt wurden: (a) 25-ml-Glasflakon mit Duftkomposition; (b) Datenblatt (Iris-pallida-Extrakt 18 %, Pyrus-communis-Acetatfraktion 12 %, Suède-Mousse-Accord 24 %, Träger Triäthyl-Citrat 46 %); (c) GC-MS-Spektrogramme der Analytik-Werkstatt Lemonniex (Cannes, 18.10.2025).

III. Methodik

(1) Sensorische Analyse durch 7-köpfiges Expertenpanel (École de Parfumerie Grasse); (2) GC-MS-Analyse (Agilent 7890B/5977A; Säule HP-5MS UI, 30 m); (3) Elektronische Nase (Heracles Neo, Alpha M.O.S., Toulouse).

IV. GC-MS-Befund — Dominante Peaks

Peak	Ret.zeit [min]	Substanz	Rel. Anteil
1	8.42	α -Methyl-Ionon (Iris-Hauptsubstanz)	18,4 %
2	10.17	α -Damascon (Suède-Akkord, Schlüsselsubst.)	11,9 %
3	11.84	Hexyl-Phenyl-Acetat (weiße Birne, Acetatfr.)	9,1 %
4	13.22	γ -Heptalacton (Birken-Cremigkeit)	5,7 %
5	15.66	Iso-E Super (Holzakkord, Träger)	14,2 %
6	18.04	Cetonal (Wildleder-Sublimat)	6,3 %
7	22.18	Castoréum-Equivalent synth. (Suède-Boden)	4,8 %

V. Rechtliche Bewertung (Sieckmann-Kriterien)

Das Sieckmann-Kriterium der *grafischen Darstellbarkeit* kann durch die kombinierte Vorlage von GC-MS-Spektrogramm, chemischer Summenformel der Schlüsselsubstanzen und sensorischer Expertenbeschreibung erfüllt werden. Allein eine verbale Beschreibung genügt nach EuGH C-273/00 nicht. Die Kombination aus (1) GC-MS-Profil, (2) Mengenangaben und (3) Panel-Beschreibung erfüllt nach neuerer Tendenz des EUIPO (vgl. BoA R 0 882/2025-5, Zwischenbescheid) die Sieckmann-Anforderungen grundsätzlich — eine abschließende Klärung durch den EuGH steht noch aus.

VI. Zusammenfassung

Der Duftakkord „Iris pallida / weiße Birne / feuchtes Wildleder“ ist olfaktorisch distinkt, reproduzierbar und wissenschaftlich charakterisierbar. Die zur Eintragung als Duftmarke erforderliche Darstellbarkeit (Art. 4 UMV n.F.) kann im Wege der kombinierten GC-MS-/Sensorikmethode erfüllt werden, unterliegt jedoch weiterhin erheblichem rechtlichen Risiko (Sieckmann-Residualrisiko ca. 40 %).

Grasse, 15. November 2025

gez. **Hortense Périgord**

Olfaktorik-Sachverständige · Atelier des Senteurs, Grasse